

Sintesi della Sentenza del TAR Liguria n. 310/2024

Pubblicata il 3 maggio 2024

Oggetto della Controversia

Il caso riguarda un ricorso contro la **Regione Liguria**, presentato da un operatore privato, per l'annullamento di un **avviso pubblico** per la realizzazione di progetti sperimentali a favore delle persone **sorde e ipoacusiche**, finanziati con fondi pubblici.

Il bando regionale:

- Era **riservato** agli enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel RUNTS o nell'anagrafe ONLUS.
- Richiedeva requisiti specifici: **sede operativa in Liguria**, esperienza triennale nel territorio e finalità statutarie specifiche.
- Prevedeva la **prosecuzione del progetto Comunic@Salute**, già finanziato in precedenza con fondi pubblici.

La società ricorrente, attiva nel settore del video-interpretariato per non udenti, ha impugnato il bando, sostenendo che **violasse i principi di concorrenza e trasparenza**.

Principali Censure e Motivazioni della Sentenza

Il **TAR Liguria** ha **accolto il ricorso**, annullando l'avviso pubblico, con le seguenti motivazioni:

1. **Scelta non motivata della co-progettazione invece di un appalto pubblico**
 - La Regione **non ha giustificato** adeguatamente la decisione di ricorrere alla **co-progettazione** (riservata agli ETS) invece di un **bando aperto a tutti gli operatori economici**.
 - L'art. 55 del **Codice del Terzo Settore** prevede la co-progettazione solo per servizi con **finalità solidaristiche**, mentre il bando riguardava servizi **tecnologici** (video-interpretariato, accesso ai servizi digitali), che non necessariamente richiedono il coinvolgimento del Terzo Settore.
2. **Violazione del principio di concorrenza**
 - Il bando **escludeva gli operatori privati for profit**, favorendo solo enti no-profit senza una motivazione adeguata.
 - Secondo il TAR, ciò ha **limitato la concorrenza**, impedendo l'accesso di aziende private che avrebbero potuto offrire servizi migliori e più avanzati.
3. **Il progetto Comunic@Salute era un appalto mascherato da co-progettazione**
 - Il TAR ha evidenziato che il progetto Comunic@Salute, finanziato con fondi pubblici, veniva **affidato senza gara** a un ente del Terzo Settore.
 - L'ente riceveva **denaro pubblico**, ma poi subappaltava servizi a società private senza applicare le **regole sugli appalti pubblici** (assenza di gara, scelta discrezionale dei fornitori).

- Questa pratica, secondo il TAR, può creare il rischio di **danno erariale**, motivo per cui ha disposto l'invio della sentenza alla **Corte dei Conti** per ulteriori accertamenti.

4. Irregolarità nei criteri di spesa e finanziamento

- Il finanziamento prevedeva la **retribuzione di coordinatori di progetto**, violando il principio di **gratuità** previsto dalla co-progettazione (che dovrebbe prevedere solo il rimborso spese documentato).
- Il TAR ha evidenziato che anche le modalità di rendicontazione del progetto **non rispettavano pienamente le regole di trasparenza e controllo dei fondi pubblici**.

5. Clausole discriminatorie e restrittive nel bando

- Il TAR ha dichiarato **illegittime** le clausole che imponevano ai partecipanti:
 - **Sede operativa in Liguria**
 - **Esperienza triennale in Regione**
 - **Finalità statutarie specifiche (sostegno ai disabili uditivi)**
- Queste restrizioni limitavano **arbitrariamente la concorrenza** e violavano il principio di **parità di trattamento tra gli operatori**.

Decisione Finale

Il **TAR Liguria** ha **accolto il ricorso** e ha **annullato l'avviso pubblico**, con effetto **caducante** su tutti gli atti successivi, compresa la graduatoria e l'assegnazione dei fondi.

Inoltre, ha condannato la Regione Liguria al pagamento delle **spese legali** e ha inviato la sentenza alla **Corte dei Conti** per verificare possibili **danni erariali**.

Implicazioni della Sentenza

- **Ribadisce i limiti della co-progettazione:** non può essere usata per affidare servizi con caratteristiche **tipiche degli appalti pubblici**, specie se c'è un pagamento a fronte di una prestazione.
- **Conferma che gli ETS non possono subappaltare liberamente i servizi finanziati con fondi pubblici** senza rispettare le regole sugli appalti.
- **Dichiara illegittime le restrizioni territoriali nei bandi pubblici**, che devono garantire **parità di accesso** agli operatori economici.
- **Richiama l'attenzione sulle responsabilità contabili** nella gestione dei fondi pubblici, con il coinvolgimento della **Corte dei Conti**.